

1515028-60.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... quando foram acionados pelo COPOM sobre o roubo de carga, encontraram uma das vítimas que contou do roubo e seu parceiro estava na posse dos roubadores. Viram imagens do roubo e localizaram o réu. Não participou da prisão do réu, foi outra equipe, ficou com a vítima. O acusado foi preso cerca de 20 minutos depois da comunicação do crime. Ele estava bem agitado, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515028-60.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515028-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175938/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 25839542 - 63º D.P. VILA JACUI, 2175938 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALKER SENA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS.

WALKER SENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, porque no dia 29 de junho de 2022, por volta das 10h15min, na Avenida Manoel dos Santos Braga, altura do numeral 1619, nesta Capital, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e restrição da liberdade das vítimas João Guilherme Andreanelli Rodrigues e Fabiano Rodrigues Novais, uma carga contendo 5.386 cigarros e 104 isqueiros, pertencentes à empresa "JT International Distribuidora de Cigarros Ltda.". Segundo a denúncia, o denunciado e outros dois comparsas não identificados se

ajustaram para a prática de roubo de carga.

No dia dos fatos, as vítimas João Guilherme e Fabiano estavam realizando entregas a bordo do Fiat/Fiorino de placas HGL0B62, sendo que João Guilherme estava dormindo, enquanto Fabiano conduzia o veículo.

Ocorre que, Fabiano parou o veículo no local acima indicado, realizou uma entrega e, ao retornar, foi abordado pelo denunciado e um de seus comparsas, que anunciaram o assalto sob graves ameaças de morte.

Um dos agentes estava com a mão na cintura, dizendo que iria matar a vítima caso ela não entregasse a mercadoria, enquanto o denunciado empunhava uma faca.

Assim, a vítima não ofereceu resistência e entregou o veículo.

Ato contínuo, um dos agentes acordou João Guilherme e determinou que ele dirigisse o veículo por cerca de dois ou três minutos, até a Travessa Palmelo, altura do numeral 92, Vila Jacuí, nesta Capital, restringindo sua liberdade de locomoção.

Em seguida, pararam novamente e um dos agentes mandou João Guilherme descer para descarregar a mercadoria, oportunidade em que a vítima conseguiu acionar o botão de pânico do veículo.

Enquanto isso, o denunciado WALKER determinou que Fabiano fosse até uma viela e se sentasse na esquina, onde ficou sendo vigiado pelo denunciado, que restringiu a liberdade da vítima.

Após a retirada e subtração da carga, os agentes fugiram rapidamente, tendo em vista o alarme decorrente do acionamento do botão de pânico e a chegada de policiais militares acionados pela empresa vítima.

Na sequência, os policiais obtiveram acesso às imagens de câmeras de vigilância situadas no local dos fatos, tomando conhecimento das características dos agentes. Assim, logo em seguida, lograram deter WALKER ainda na região.

Em solo policial, a vítima Fabiano reconheceu WALKER como um dos autores do roubo (auto de reconhecimento de fls. 17).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia e decisão de fls. 74/76.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 105/107).

O réu foi citado, apresentou resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação e, após foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, para condenar o réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório (fls. 171/178).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, bem como pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/12 e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou incontroversa, bem como evidenciada pelo auto de reconhecimento de fls. 17.

O réu, na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, dizendo que apareceu nas imagens porque estava no local para acender um cigarro (fls. 08).

Em Juízo, negou a prática do delito. Ficou no local usando drogas e bebida, viu "os meninos chegando" com o carro. Estava drogado, pediu dinheiro para a vítima, não o viu ser roubado. Entrou para o bar. Não viu a vítima no ponto de drogas. Já foi processado.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O ofendido Fabiano, ao descrever os roubadores, disse que uma característica que

chamou a atenção foi a camiseta de um dos roubadores, que teria escrito "God of War", um videogame.

Como se verifica da fotografia de fls. 49, o réu, quando preso em flagrante, estava com a camiseta com a inscrição "God of War".

Disse que estava no local fazendo entregas, estava com seu amigo, estava fazendo entregas, vieram duas pessoas, um lhe abordou e disse que iria roubar os cigarros, disse que não ia, ele disse que ia matá-lo. O segundo rapaz não falou nada, mas chegou junto, ficou do lado. O mais branco alto disse que queria cigarros e dinheiro, dizendo que queria "cheirar", agoniado. Havia um moreno, veio um da viela com uma faca, assustou e disse para não fazer nada com eles. Disse que seu amigo estava na porta da frente, ele estava dormindo. Seu amigo e um roubador o fez pular para o motorista. O "branco" saiu andando. Foi com um deles para a viela, ficaram sentados em uma "boca de fumo", ele ficava pedindo droga para os traficantes, e eles diziam que iam bater nele porque estava devendo. Os policiais o acharam. Falou da camiseta "God of War", ele era o "branquinho" que estava agoniado, ele queria cigarros, drogas ou dinheiro. Depois ele voltou quando estava "refém". Ele ficou em volta "rodeando", dizendo que queria cigarros e dinheiro. Passou para os policiais as características. No momento reconheceu a pessoa com a camiseta "God of War" como sendo a pessoa que pedia cigarros e dinheiro. Seu amigo só teve contato com o que foi com ele no carro. A faca estava com o terceiro, o rapaz da viela, o que ficou tomando conta dele, ele não foi preso, e nem o que entrou no carro com seu amigo. Eles subtraíram os cigarros e não recuperaram.

Ele chegou junto com o que ameaçou e ficou o tempo todo junto com o primeiro. Ficou com medo do rapaz com a camisa do "God of War", acha que ele é um "noia", mas ele conhece "o pessoal do bairro", ele conhecia todos da "boca de fumo". Ele não ameaçou, estava agoniado, pedindo cigarros, dinheiro ou cigarros "para desestressar", dizia que tinha filhos, não estava bem com a família, precisava de dinheiro. Ele chegou junto com a abordagem e ficou na "boca de fumo", onde estava com o outro roubador, onde ficou "refém".

A vítima João Guilherme disse que estava com sono, dormindo no carro, foi abordado depois de seu amigo, mandou ir para o banco do motorista, seguir suas instruções e ir para onde mandava. Disse que o outro estava com Fabiano e quando o roubador desceu, o carro disparou e ele então passou a pegar a carga e passar para uma viela. Ele saiu correndo e lhe deixou no local. Apertou o botão de pânico, ligou para 190, e os policiais vieram e buscaram Fabiano. Não viu os outros roubadores. Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e,

por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas.

O Policial Militar Gesiel Lacerda Eustáquio reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo COPOM sobre o roubo de carga, encontraram uma das vítimas que contou do roubo e seu parceiro estava na posse dos roubadores. Viram imagens do roubo e localizaram o réu. Não participou da prisão do réu, foi outra equipe, ficou com a vítima. O acusado foi preso cerca de 20 minutos depois da comunicação do crime. Ele estava bem agitado, não sabe se foi uso de substâncias ilícitas.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Wéliton Luciano Mendes.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Por outro lado, as testemunhas de defesa não lograram infirmar a prova produzida

pela acusação.

Rosa Maria Perrota, mãe do réu, portanto informante, disse que o réu usa drogas. Daniely Liandra Silva, irmã do réu, também disse que ele usa drogas, "mas não pega nada de ninguém".

Suas palavras devem ser tomadas com reserva, vez que o próprio legislador reconheceu, no art. 206 do CPP, que pessoas com tamanho grau de vínculo íntimo com o acusado não possuem a isenção necessária para serem testemunhas e dizerem a verdade, tanto é que as dispensou do dever legal de depor e de falar a verdade, presumindo-se, assim, que depõem na intenção de beneficiar o parente, e sendo ouvidos, excepcionalmente, como informantes, nos termos da parte final do dispositivo legal "salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias."

Segundo Espínola Filho "Compreende-se que, pelo interesse evidente na sorte de quem é acusado num processo criminal, o seu cônjuge, os seus ascendentes ou descendentes, consanguíneos ou afins, os seus pais, ou os filhos adotivos, os seus irmãos, não podem, sem contra-senso e desumanidade (além de i, a exigência estulta e ineficiente), ser forçados a um compromisso de dizer a verdade, mesmo contra aquele, podendo levá-lo à condenação, e, pois, quando se não dispensem, totalmente, do comparecimento dessas pessoas, por ocorrer a hipótese encarada no final do art. 206, são ouvidas como elementos, que apenas se consideram capazes de prestar informações úteis à justiça, mas prevenido, de antemão, o juiz sobre a impossibilidade de contar com uma completa isenção de ânimo de tais informantes, por isso mesmo isentas de compromisso" (Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, v.3, pgs. 96/97 - grifei).

Nada de concreto também trouxeram que pudesse infirmar a prova da acusação.

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor o reconhecimento das majorantes do emprego de arma branca (faca), da restrição da liberdade das vítimas e do concurso de agentes vez que comprovada pelas declarações das vítimas.

Importante destacar, nesse ponto, que a majorante da restrição da liberdade da vítima "Cuida-se de hipótese na qual o desvalor da ação é maior (...) agrava a ação, atingindo com maior potencialidade a liberdade individual. A jurisprudência, influenciada pela análise do crime de sequestro (art. 148), costuma exigir que o tempo de restrição seja "razoável", "relevante" ou "duradouro". Todavia, veja-se que este último delito fixa como elementar a "privação" e não a "restrição".

Portanto, a duração que se exige para a caracterização da causa de aumento em questão do roubo não pode ter o mesmo significado que a do delito de sequestro, bastando a ocorrência de vários minutos" (SOUZA, Luciano Anderson de. Direito Penal. Volume 3: parte especial. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 85), justamente como ocorreu no caso em tela, em que as vítimas afirmaram ter permanecido em poder dos agentes.

Ademais, consoante já decidiram o C. STJ e o E. TJSP, não é necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena do roubo consistente no uso de arma a apreensão ou perícia dela:

"PROCESSO PENAL (...) Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas, que efetuarão reconhecimento pessoal - Validade - Negativa isolada - Suficiência para a procedência da ação penal - Condenações mantidas - Causa de aumento do emprego de arma - Manutenção. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Causa de aumento do concurso de agentes. Manutenção. Palavra das vítimas, que foi explícita ao mencionar que os recorrentes agiram em conluio com, ainda, outros indivíduos. Pena. Elevação da pena base pelas circunstâncias do delito. Regime prisional fechado mantido. Delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado. Apelo ministerial. Dosimetria. Agravamento da reprimenda. Circunstância judicial. Pena-base fixada acima do mínimo. Insuficiência. Gravidade da conduta que justifica a elevação pela metade. Concurso de agentes e emprego de arma. Acréscimo de 3/8. Causas de aumento bem dosadas. Apelo ministerial parcialmente provido."(TJSP - APL nº 0.001.195-52.2004.8.26.0334 - Ac. 5.257.920 - Monte Aprazível - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Almeida Toledo - J. 12.07.2011 - DJESP 30.08.2011)- grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido.(STJ, AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Em suma: a despeito das alegações da combativa defesa, restou comprovado nos autos que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia.

Ademais, as imagens de fls. 179/182 não são suficientes para infirmar a prova produzida pela acusação, sobretudo considerando as declarações da vítima acima destacadas.

Ora, a vítima Fabiano diz que o acusado foi um dos que o abordou inicialmente - veja-se novamente o que ele diz sobre o rapaz da camiseta "God of War", que era usada pelo réu a fls. 49 - e que ele pedia cigarros, dinheiro, e estava junto dos demais roubadores, um deles sequestrou a vítima João e o outro que o levou para a "boca de fumo". Ele diz que ficou amedrontado com a conduta do acusado.

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia por infração ao art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é triplamente reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 68/73).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, utilizando parte de suas reincidências e seus maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela reincidência, de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 23 dias multa.

Pelas causas de aumento do roubo - emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima - de rigor a exasperação da pena em 5/12, totalizando oito anos, três meses e cinco dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa. Adoto tal coeficiente de aumento de pena a fim de não equalizar situações desiguais, pois, segundo entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, o menor coeficiente de aumento (1/3), deve reservar-se à hipótese de unicidade de causas de aumento, pois há maior grau de reprovabilidade na conduta do agente (STF - HC. 70.900-1 - SP - Rel. Min. Moreira Alves).

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu WALKER SENA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de oito anos, três meses e cinco dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 32 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que condenado por delito grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstradas no curso do crime por eles praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câm. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicialmente fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o pratica, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câm. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

E mais, as reincidências do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA